§ 5º - O remanejamento de que trata o parágrafo anterior perdurará até a reabilitação do empregado pelo DETRAN.

§ 6º - A ECT realizará estudos visando à contratação de seguro para a sua frota de veículos, devendo apresentar os resultados no prazo de seis meses após a assinatura deste acordo.

§ 7º - A ECT realizará estudos visando à contratação de seguro de vida para os seus empregados, devendo apresentar os resultados no prazo de seis meses após a assinatura deste acordo.

§ 8º - A ECT intensificará a realização dos cursos de direção defensiva.

CLÁUSULA 40 - NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Em caso de ocorrência de fatos econômicos, sociais ou políticos que determinem ou alterem substancialmente a regulamentação salarial vigente, serão revistos de comum acordo pelas partes os termos do presente Acordo Coletivo, visando ajustá-lo a nova realidade.

CLÁUSULA 41 - PAGAMENTO DE SALÁRIO

Os salários serão pagos no último dia útil bancário do mês trabalhado.

CLÁUSULA 42 – PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NAS DISCUSSÕES DO PLANO DE CARREIRAS E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

As Comissões constituídas pela ECT para a revisão do PCCS e do pagamento relativo à participação dos empregados nos lucros da Empresa, em conjunto com as respectivas Comissões da FENTECT, iniciarão os trabalhos relativos a estes temas em até 15 dias após a assinatura deste Acordo.

Parágrafo Único – No caso do PCCS fica estabelecido o mês de fevereiro de 2004 para a conclusão dos trabalhos, o qual ficará condicionado à ratificação pelas referidas Comissões.

CLÁUSULA 43 – PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NA MELHORIA DE PROCESSOS E REVISÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO.

A FENTECT comporá comissão para manter negociações permanentes com a Empresa, com vistas à melhorias de processos, bem como revisão de Cláusulas do presente Acordo, quando necessário.

CLÁUSULA 44 - PENALIDADE

Descumprida qualquer obrigação de fazer deste Acordo, por qualquer das partes, ficará a parte infratora obrigada ao pagamento, em favor do empregado prejudicado, de multa equivalente a 20% do dia de serviço deste.

CLÁUSULA 45 - PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO

A ECT, assegurará à empregada, durante a jornada de trabalho, dois descansos especiais de meia hora cada um para amamentar o próprio filho, até que este complete um ano de idade, período que poderá prorrogar-se no caso da interessada participar de programa de amamentação implantado pela ECT.

§ 1º. A empregada poderá pleitear um só descanso diário, com duração de uma hora, em substituição aos dois descansos especiais de meia hora cada um ou um descanso especial de uma hora e meia a ser utilizado exclusivamente no início do primeiro turno de trabalho.

§ 2º. A empregada em período de amamentação, quando solicitar, terá prioridade para preenchimento de vaga caracterizada no cargo em unidade próxima de sua residência, não podendo haver recusa por parte da chefia do órgão de destino.

CLÁUSULA 46 - PROCESSO LICITATÓRIO

A ECT permitirá que empregado indicado pelo sindicato participe, na condição de observador, das reuniões públicas sobre processos licitatórios, na forma da legislação pertinente.

CLÁUSULA 47 – PROGRAMA CASA PRÓPRIA

A ECT, no âmbito da Administração Central e de suas Diretorias Regionais, desenvolverá um conjunto de ações visando prospectar e divulgar informações relativas às ofertas de moradia para público de baixa renda, bem como realizar gestões junto a entidades públicas e privadas com vistas a facilitar o processo de aquisição, construção e reforma de moradia.

CLÁUSULA 48 - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial, do presente Acordo ficará subordinado às normas estabelecidas pelo art. 615 da CLT.

CLÁUSULA 49 - QUADRO DE AVISOS

A ECT assegurará que as entidades sindicais, vinculadas à FENTECT, instalem quadro para afixação de avisos e comunicações de interesse da categoria profissional.

§ 1º - O quadro de avisos será de propriedade das entidades sindicais e terá as seguintes características e dimensões máximas:

a) largura de 1,00 m, comprimento de 1,20m;
b) fundo verde e proteção de vidro com fechadura.

§ 2º - As chaves do quadro de avisos serão de exclusivo controle das entidades sindicais.

§ 3º - Poderá ser instalado um quadro de avisos em cada unidade da ECT, em local propício aos seus objetivos e de acesso exclusivo de empregados, cuja localização será definida de comum acordo entre a ECT e o Sindicato.

§ 4º - Nas comunicações escritas, ficam vedadas as manifestações de conteúdo ou objetivos político – partidários e de ofensas a quem quer que seja.

CLÁUSULA 50 - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Na forma da legislação que trata da saúde do trabalhador, a ECT assegurará a reabilitação profissional de seus empregados, mediante laudo fornecido por instituição médica ou profissional habilitados, devidamente autorizada pela Previdência Social.

§ 1º - Quando autorizados pelo Órgão competente, os empregados exercerão seu estágio de reabilitação na própria Empresa, em cargo adequado a sua situação.

§ 2°- A ECT promoverá através de profissionais especializados bem como dos próprios funcionários a compreensão e o respeito ao trabalhador em reabilitação.
§ 3°. A ECT garantirá a estabilidade do reabilitado por um período de 12 meses.
§ 4º. A ECT compromete-se a não reabilitar um profissional lesionado em cargo cuja atividade possa prejudicar ou agravar seu quadro de saúde.
§ 5º. A ECT promoverá o preenchimento de vaga caracterizada nos processos de reabilitação profissional.

CLÁUSULA 51 - REAJUSTE SALARIAL

Será concedido pela ECT:

I – reajuste linear de 6% a partir de 01.08.2003;
II – progressão, a partir de 01.08.2003, de 02(duas) referências salariais para os empregados que em 31.07.2003 estavam enquadrados nas RS 09 a 27, e 01(uma) referência salarial para os empregados que em 31.07.2003 estavam enquadrados na RS 28;e
III – a partir de 01.01.2004, progressão de mais 01(uma) referência salarial, para os empregados que em 31.07.2003 estavam enquadrados da RS 09 à RS 29.

Parágrafo Único – Para os empregados que estiverem afastados nas datas previstas para as concessões das progressões, os efeitos pecuniários ocorrerão de forma automática a partir da data do retorno do afastamento.

CLÁUSULA 52 - REEMBOLSO-CRECHE

As empregadas da ECT, mesmo quando se encontrarem em licença médica, farão jus ao pagamento de reembolso-creche na forma do documento básico respectivo, até o final do ano em que seu dependente legal atingir o sétimo aniversário.

§ 1º - O pagamento previsto nesta cláusula terá por limite o valor de R$ 220,00(duzentos e vinte reais).
§ 2º - O direito estende-se ao empregado viúvo, ao pai solteiro ou separado judicialmente que tenham a guarda legal dos filhos, e à empregada em gozo de licença-gestante.

CLÁUSULA 53 - REGISTRO DE PONTO

O registro de presença ao serviço será feito exclusivamente pelo empregado, sob a supervisão da Empresa.

§ 1º Fica vedada qualquer interferência de terceiros na marcação do cartão de ponto.

§ 2º Haverá tolerância de 05 (cinco) minutos para registro do ponto no início de cada turno de trabalho.

§ 3º A tolerância citada no parágrafo anterior será estendida para até 15(quinze) minutos diários, limitada a 05 (cinco) vezes em cada mês, não cumulativos para o mês seguinte.

CLÁUSULA 54 - REGULAMENTAÇÃO POSTAL

A ECT assume, juntamente com a FENTECT, o compromisso de:

a) fazer gestão junto ao Poder Executivo para a retirada e arquivamento definitivo do PL 1491/99.
b) Fazer gestão junto ao Poder Executivo para que seja emitido de imediato o Decreto Presidencial que regulamenta a Lei Postal (Lei 6538/78).

CLÁUSULA 55 - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

A ECT, quando solicitado pelos Sindicatos, disponibilizará, por meio magnético, em até 5 dias úteis, relação contendo nome, matrícula, cargo e lotação dos empregados.

CLÁUSULA 56 - REPASSE DAS MENSALIDADES DO SINDICATO

A ECT compromete-se a descontar dos empregados filiados, na forma da legislação vigente, as mensalidades em favor das representações sindicais, mediante comprovação do respectivo valor ou percentual, por meio das Atas de Assembléias que as autorizarem.

§ 1º - O repasse desses descontos para as entidades sindicais será feito no primeiro dia útil após o pagamento mensal dos salários dos empregados da ECT.

§ 2º - ECT compromete-se a restabelecer o desconto mensal em favor do sindicato, a partir da data em que o empregado filiado, afastado do trabalho, retornar ao serviço.

§ 3º - Os pedidos de filiação e desfiliação deverão ser encaminhados pelos empregados aos respectivos sindicatos.

§ 4º - Os comunicados de filiação e desfiliação do mês anterior serão encaminhados pelos sindicatos à Empresa até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para possibilitar o processamento na folha de pagamento no mesmo mês.

CLÁUSULA 57 - SAÚDE DO EMPREGADO

A ECT prosseguirá nas campanhas de prevenção de doenças, abordando prioritariamente os temas vinculados à saúde e enfermidades relacionadas ao trabalho, possibilitando acesso de seus empregados aos exames necessários, segundo critérios médicos vigentes.

§ 1º - A ECT continuará desenvolvendo estudos ergonômicos, conforme recomenda a NR 17, para prevenção de LER/DORT.

§ 2º - De acordo com os critérios médicos vigentes, serão realizados nos exames periódicos os de câncer de mama, câncer uterino, câncer de próstata e câncer de pele para os empregados sujeitos a atividades com constante exposição ao sol.

§ 3º - Por indicação médica e autorização de médico da ECT, será providenciado acompanhamento psicológico aos empregados vitimados em assaltos no exercício de suas atividades.

§ 4º - A Empresa compromete-se a entregar ao empregado, quando solicitado, cópia do seu prontuário médico, onde deverão estar todos os exames de saúde ocupacional, laudo, pareceres e resultados de exame admissional, periódico e demissional, se for o caso.

§ 5º - Quando solicitado, a ECT encaminhará aos Sindicatos, a fim de que esses possam acompanhar as medidas de segurança e higiene do trabalho, os seguintes documentos:

a) o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional- PCMSO, elaborado pelo médico responsável.

b) documentos referentes à estrutura e desenvolvimento do Programa de Prevenção de Risco Ambientai - PPRA.

c) relação dos empregados credenciados para operação de empilhadeiras, tratores, barcos e demais veículos para deslocamento de cargas.

d) laudos de insalubridade, periculosidade e condições de trabalho em geral, elaborados por técnicos da empresa, terceirizados ou por instituições fiscalizadoras.

e) perfil epidemiológico dos empregados.

b) análise ergonômica do trabalho.

§ 6º - A ECT promoverá semestralmente cursos e palestras de orientação e prevenção sobre dependência química aos empregados, assegurando acompanhamento social e psicológico e o tratamento clínico, quando necessários.

§ 7º - A ECT prosseguirá na estimulação dos empregados para participação no programa de ginástica laboral nos locais de trabalho, com o objetivo da prevenção de LER/DORT e outras doenças.

§ 8º - A ECT procurará firmar convênios com academias ou outras instituições especializadas, visando facilitar o acesso do empregado para a realização de atividades físicas, yoga, natação e outras.

CLÁUSULA 58 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A ECT continuará aperfeiçoando o Sistema de Avaliação de Desempenho e intensificará as orientações para os gestores e avaliados relativas à aplicação do sistema.

Parágrafo único - Havendo discordância da avaliação, o avaliado terá o direito de solicitar a revisão do processo ao seu gestor imediato, cabendo recurso administrativo ao gestor hierarquicamente superior, conforme estabelece o Manual de Pessoal.

CLÁUSULA 59 - TRABALHO EM DIA DE REPOUSO

Sem prejuízo do pagamento do valor correspondente ao repouso semanal remunerado, fica assegurado ao empregado que for convocado a trabalhar em dia de repouso semanal remunerado e feriados o pagamento do valor equivalente a 150%, calculado sobre o valor pago

no dia de jornada normal de trabalho, fazendo também jus a um vale-refeição pelo dia trabalhado, salvo na hipótese do parágrafo segundo.

§ 1º - Os 150% de que trata esta cláusula serão pagos na folha do mês subsequente a sua apuração.

§ 2º - Mediante negociação prévia com a chefia imediata, o empregado poderá trocar o dia trabalhado, na forma desta cláusula, pela concessão de duas folgas compensatórias.

CLÁUSULA 60 - TRABALHO NOS FINS DE SEMANA

Os empregados lotados na Área Operacional com carga de trabalho normal de 44 horas semanais, que trabalham regularmente nos fins de semana, receberão pelo trabalho excedente, em relação ao pessoal com jornada de 40 horas semanais, um valor complementar pelas horas trabalhadas.

§ 1º - O valor do complemento terá por base o número de horas trabalhadas em cada mês, a serem remuneradas à base de uma vez e meia o valor da hora normal de trabalho.

§ 2º - Em qualquer situação, o valor do complemento pelo trabalho aos fins de semana não poderá ultrapassar o limite máximo de 15% do salário - base do empregado escalado para trabalhar naquele período.

CLÁUSULA 61 - TRANSPORTE NOTURNO

A ECT providenciará transporte sem ônus ao empregado que inicie ou encerre seu expediente entre 23 horas de um dia às 6 horas da manhã do dia seguinte, em local de trabalho de difícil acesso ou onde comprovadamente não haja, nesse período, meio de transporte urbano regular entre a Empresa e a residência do empregado.

CLÁUSULA 62 - VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

A ECT concederá aos seus empregados, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês:

I – Vale - Refeição ou Vale - Alimentação, na quantidade de 23 e 27 vales, para os que têm jornada de trabalho regular de 5 e 6 dias por semana, respectivamente;

II – Vale - Alimentação na quantidade de 05 vales, em substituição aos Vales - Cesta que eram anteriormente fornecidos;

III – Os benefícios referidos nos itens I e II terão a participação financeira dos empregados nas seguintes proporções:

a) 05% para os ocupantes das referências salariais RS-01 a RS-17;
b) 10% para os ocupantes das referências salariais RS-18 a RS-27;
c) 15% para os ocupantes das referências salariais RS-28 a RS-65.

§ 1º. - O valor facial dos vales previstos nesta cláusula é de R$ 11,50 (onze reais e cinqüenta centavos) de 16.08.2003 a 15.01.2004 e de R$ 12,00 (doze reais) a partir de 16.01.2004.

§ 2º. - No período de gozo de férias também serão concedidos os Vale Refeição/Alimentação mencionados nos itens I e II, nas mesmas condições dos demais meses. Os Vales Refeição e os créditos alusivos aos Vales Alimentação, em razão do atual suporte eletrônico, serão disponibilizados conforme descrito no Caput deste artigo, isto é, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês.

§ 3º - A ECT fica autorizada, se entender oportuno, a reduzir o número de folhas do talonário, ou utilizar o sistema de cartão magnético, em substituição ao Vale Refeição, sem afetar o valor do benefício.

§ 4º - A ECT fica desobrigada das exigências previstas nos subitens 24.6.3. e 24.6.3.2 da Portaria MTb n.º 13 de 17/09/93, principalmente em relação a aquecimento de marmita e instalação de local caracterizado como Cantina/Refeitório.

CLÁUSULA 63 - VALE TRANSPORTE E JORNADA DE TRABALHO "IN ITINIRE"

A ECT compromete-se a revisar a sistemática de fornecimento de vale transporte adequando-a às novas realidades do mercado, observados os parâmetros legais.

Parágrafo Único - A ECT, quando fornecer condução para acesso ao local de trabalho, na forma prevista no Enunciado 90 do TST, computará na jornada de trabalho do empregado o tempo do percurso entre o seu local de trabalho e o ponto até onde foi efetuado o transporte.

CLÁUSULA 64 - VIGÊNCIA

O presente acordo tem vigência de 1º de agosto de 2003 a 31 de julho de 2004.

<><><><><><><><>

PELA ECT

Airton Langaro Dipp
Presidente

Antonio Osório Meneses Batista
Diretor de Recursos Humanos

Henrique Jorge Coelho de Carvalho
Pres. da Comissão Negociação

PELA FENTECT

Anaí Caproni Pinto

Antônio Bizerra da Silva Filho

Estênio Melo Cavalcante

Francisco de Assis Santos Monteiro

Jair Marques da Silva

Marcos Antônio Teixeira

Marcos da Silva

Rodrigo Torelly (advogado)

<><><><><><><><>